

1500078-12.2022.8.26.0595

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Silos de Araujo

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... em crime doloso.

A pena pelo crime de tráfico de entorpecente deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Com efeito, o tráfico de entorpecente, seguramente, é o responsável por uma parte expressiva de todos os crimes praticados, sendo certo que a experiência revela que muitos jovens estão perdendo a vida e destruindo suas famílias por conta da venda de drogas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

2ª Vara

Praça Barão do Rio Branco, nº 71, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500078-12.2022.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500078-12.2022.8.26.0595

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2027924/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 22741861 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2027924 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SALVADOR GODOI NETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Silos de Araujo

VISTOS.

SALVADOR GODOI NETO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 31 de janeiro de 2022, por volta das

20h30, na rua João Batista Ciambeli, Alto das Palmeiras, na Cidade de Serra Negra, trazia consigo e transportava, para fins de venda e comercialização, 03 porções de "maconha", que juntas pesaram aproximadamente 776,68g, 27 porções de "maconha", que juntas pesaram aproximadamente 305,72g, 04 porções de "cocaína", que juntas pesaram aproximadamente 3,09g, 01 grande porção de 17,24g de "cocaína" e 01 (um) cigarro contendo 0,99g de "maconha".

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 121/122).

A denúncia foi recebida (fls. 129/130).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado (teleaudiência - fls. 182/183).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a procedência da ação penal (fls. 195/200). A Defesa técnica, por sua vez, sustentou que as drogas apreendidas destinavam-se ao consumo pessoal. Nessa senda, requereu a desclassificação da conduta descrita na peça acusatória para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 (fls. 203/205).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa ficou devidamente provada por meio dos laudos toxicológicos definitivos de fls. 168/169 e 171/172.

A autoria é certa.

O réu, em Juízo, negou a prática da infração penal. Alegou que as drogas apreendidas destinavam-se ao consumo pessoal. Afirmou que usou R\$ 3.000,00 para comprar droga na Cidade de Jaguariúna "Porque eu uso muita droga". Alegou que "eu nunca fui, não sou e nunca serei traficante de drogas, sou dependente de droga desde meus 17 anos". Quanto ao dinheiro apreendido, esclareceu que "É o troco do carro que eu tinha vendido" (fls. 187/191).

Sucedem que a negativa do réu restou isolada no quadro probatório. Com efeito, a atenta análise das provas colhidas revela que ele praticou a infração penal narrada na peça acusatória.

Ora, a testemunha Wilson Estati Lopes, policial militar, afirmou que "nós tínhamos informações que seu Salvador estava na prática do tráfico de entorpecentes e que ele se utilizava de um Fiat Uno vinho para fazer a entrega desses entorpecentes. No dia dos fatos, eu com a soldado Luana estávamos em patrulhamento pelo bairro das Palmeiras e, ao adentrarmos a uma rua, nós vimos o veículo do seu Salvador. Fizemos a abordagem, pedimos que ele saísse do veículo. Na revista minuciosa nele, eu encontrei um maço de cigarro e, nesse maço de cigarro, tinha um cigarro de maconha. Ainda na revista pessoal nele, excelência, eu encontrei duas carteiras no bolso dele e tinha R\$ 1.550,00 com notas diversas. Como a gente tinha denúncia que ele usava o carro para fazer entrega do entorpecente e ele estava portanto o entorpecente, nós prosseguimos na revista veicular. Perguntei a ele se tinha algo de errado no veículo, ele falou que não. Durante a revista no veículo, encontrei embaixo do painel, perto de onde fica o extintor, no meio dos fios, uma sacola plástica e, nessa sacola plástica, tinha 27 porções de maconha, todas já embaladas para o comércio e, na revista, no veículo, encontrei no console, onde fica o câmbio, freio de mão, ali escondida uma bolsa cinza e, dentro dessa bolsa, tinha mais 3 tijolos de maconha e uma balança pequena de precisão. No veículo, ainda na parte da frente, eu encontrei uma caixinha de metal de maço de cigarro e, dentro dessa caixinha, que havia 4 porções de cocaína, embaladas individualmente, separadas, e uma porção maior com 17 gramas, alguma coisa assim, não tenho certeza. Na parte de trás do veículo, tinha uma caixa de papelão de TV e, dentro dessa caixa, havia uma TV e, além dessa TV, eu encontrei dois rolos de papel filme, uma tábua dessa de carne, uma faca e várias embalagens dessa tipo sacolé que eles, costuma, usam para embalar o entorpecente e foi apreendido mais uma balança de precisão dentro dessa caixa. O aparelho celular dele, depois, apresentamos também na delegacia, além do veículo, excelência. Questionado no local, ele se calou e, diante das evidências, das denúncias, eu dei voz de prisão pra ele pela prática de tráfico de entorpecente e conduzimos ele para delegacia e, lá, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão" (fls. 184/185).

Por outro lado, a testemunha Luana Alves da Rocha, policial militar, afirmou que "A gente tinha denúncia que ele usava esse carro para traficar. No dia, a gente estava patrulhando e encontrou ele parado nessa rua e a gente foi abordar. Na revista pessoal, foi encontrado um cigarro de maconha e localizado R\$ 1.550,00 em dinheiro. A gente foi fazer a revista veicular e foi achado, embaixo do painel, perto do extintor, uma sacola branca com 27 porções de maconha e, do lado do câmbio, foi localizado uma bolsa pequena, essa bolsa estava com cadeado, onde tinha 3 tijolos de maconha grande e uma balança de precisão. Dentro do carro, ainda, no banco de trás, tinha uma caixa de televisão; dentro dessa caixa, tinha uma TV, uma faca, uma tábua de carne, aqueles sacolés, que é para colocar droga, dois rolos de papel filme, uma caixinha de metal de colocar cigarro que tinha porções de cocaína também" (fls. 186).

Importante destacar que os policiais afirmaram que havia informações prévias de que o réu realizava o tráfico ilícito na Cidade de Serra Negra e utilizava um veículo Fiat Uno de cor vinho para fazer a entrega das drogas. No mais, é certo que os policiais, de posse das informações, interceptaram o veículo que o acusado utilizava na data dos fatos, justamente um Fiat Uno vinho, e, "na revista", acabaram por localizar grande quantidade de drogas, petrechos comumente utilizados para prepará-las para a venda, balanças de precisão e, ainda, considerável quantidade de dinheiro, sem comprovação de origem lícita.

A Defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de infirmar as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento. Ademais, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas evidenciam que elas não se destinavam ao consumo pessoal de Salvador. Ora, foram apreendidos mais de um quilo de "maconha" e mais de 20 gramas de "cocaína".

Infere-se, pois, que as circunstâncias do caso em exame, notadamente as circunstâncias da prisão, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas e a maneira como estavam embaladas, a apreensão de petrechos e balanças de precisão, bem como considerável quantidade de dinheiro sem comprovação de origem lícita, em conjunto com a prova oral produzida, autorizam afirmar que não há dúvidas, antes há certeza, de que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Impossível, pois, a desclassificação do crime, como quer a Defesa. A propósito, a condição de usuário de drogas não afasta a traficância, uma vez que é sabido que "usuários" de drogas utilizam o tráfico ilícito como meio de perpetuar o vício. Em outras palavras, as condutas podem coexistir, mas não se excluem.

Destarte, a ação penal é procedente.

Resta, pois, aplicar a pena.

Na aplicação da pena, atento ao arts. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, constato que o réu ostenta três condenações criminais definitivas (Processo 1607-86.2016 - fls. 66, Processo 3116-28.2011 - fls. 67, Processo 5793-31.2011 - fls. 67). Nesse ponto, é importante destacar que, em 22 de março de 2022, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por três votos a dois, que "A posse de droga para uso pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006) não prevê pena de reclusão ou detenção. Portanto, pela proporcionalidade, não pode contar para fins de reincidência" (RHC 178.512). Nessa senda, a sentença condenatória proferida no Processo 3116-28.2011 será observada na segunda fase da dosimetria, como reincidência. A sentença proferida no Processo 5793-31.2011 será observada como Maus antecedentes. A quantidade de drogas também deve ser observada. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em razão do aumento de 1/5.

Prosseguindo, na segunda fase, observo a agravante da reincidência (Processo 3116-28.2011 - fls. 67). Não observo atenuantes. Assim, fixo a pena em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em razão do aumento de 1/6.

Por fim, na última fase, não observo causas de aumento de pena.

O réu ostenta Maus antecedentes e é reincidente em crime doloso, o que impede a aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por consequência, CONDENO o réu SALVADOR GODOI NETO, qualificado às fls. 25, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Incabível a concessão de qualquer benefício legal. O réu ostenta maus antecedentes e é reincidente em crime doloso.

A pena pelo crime de tráfico de entorpecente deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Com efeito, o tráfico de entorpecente, seguramente, é o responsável por uma parte expressiva de todos os crimes praticados, sendo certo que a experiência revela que muitos jovens estão perdendo a vida e destruindo suas famílias por conta da venda de drogas. O traficante é o grande responsável por esta situação desesperadora, de modo que deve ser punido com rigor. Nesta senda, constata-se que as consequências do crime exigem que o regime de cumprimento de pena seja o fechado, o que permitirá que o acusado permaneça por tempo relevante na cadeia, sob pena de acreditar que o crime compensa.

No mais, não é possível, data venia, aplicar o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, uma vez que inexistente nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que permaneceu preso em estabelecimento prisional. Com efeito, ofenderia o princípio constitucional da isonomia, insculpido no art. 5º da Constituição Federal, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para a progressão de regime, enquanto que ao sentenciado provisório progrediria sem a demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado. Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP está condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido.

Ausentes documentos que atestem tal situação, não é possível conceder ao réu o direito à progressão de regime.

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, o denunciado respondeu a todo o processo preso, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade. Ademais, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva subsistem, de modo que o encarceramento do réu é necessário para a garantia da ordem pública. Nesse sentido :

"Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quando ainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivo depois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido à de sua culpabilidade." (Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 - Quinta Câmara - Seção Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. 11-01-08 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

"DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - Inadmissibilidade - Réu preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante - Inteligência do art. 594 do CPP. Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réu em custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra." (RT 835/561 -TJSP).

Ante os termos do arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, 63, I, da Lei 11343/06 e 91, II, "a" e "b", do Código Penal, Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos (fls. 15/17) em favor da União. Anote-se, por oportuno, que, sobre o tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral nº 647 (RExt 638.491): "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal".

Oportunamente, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.

P.I.C.

Serra Negra, 14 de junho de 2022.

Carlos Eduardo Silos de Araújo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA